

החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ והחברה לניהול קופת התגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (להלן: "החברה")

מדיניות תגמול לשנים 2020-2023

1. כללי

בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דירקטוריון וועדותיו), על הדירקטוריון לדון אחת לשנה, בין השאר, בנושא "קביעת מדיניות התגמול של נושאי משרה בקופה, תוך הבטחה שמנגנון התגמול מקדם את יעדי המבטח ומעודד התחשבות בסיכונים הנלווים לפעילות"

- 1.1. ביום 11 ביולי 2019 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2019-9-6 המעדכן את חוזר מדיניות התגמול ומשולב בחוזר המאוחד תחת הפרק הדין בנושא התגמול יחד עם חוזר גופים מוסדיים 2009-9-4: "גמול לדירקטורים חיצוניים בגופים מוסדיים" מיום 9.3.2009.
- 1.2. מטרת החוזר הינה לקבוע הוראות לעניין גיבוש מדיניות תגמול של נושאי משרה, בעלי תפקיד מרכזי ועובדים אחרים בגופים מוסדיים, ומניעת תמריצים שיעודדו נטילת סיכונים שאינם עקביים עם יעדיה ארוכי הטווח של הקופה, עם מדיניות ניהול הסיכונים שלו, ועם הצורך בניהול מושכל של כספי החוסכים באמצעותו.
- 1.3. מסמך זה מהווה את מדיניות התגמול של החברה (להלן: "המדיניות").

מדיניות התגמול נועדה להגדיר את מדיניות החברה בנוגע לתגמול נושאי המשרה, בעלי תפקיד מרכזי ועובדים אחרים של החברה, ובכלל זה מרכיבי התגמול. נותני השירותים אינם זכאים למענק מעבר לתגמול/ שכר הטרחה ו/או הסכם השרות שנחתם איתם.

2. הגדרות במסמך זה:

- 2.1. "בעל תפקיד מרכזי" – כל אחד, מאלה:
 - א. כל מי שמועסק על ידי החברה, במישרין או בעקיפין, ולפעילותו עשויה להיות השפעה משמעותית על פרופיל הסיכון של החברה או של כספי חוסכים באמצעותה, בין אם מתקיימים יחסי עובד-מעביד בינו לבין החברה ובין אם לאו, לכל הפחות:
 - (1). נושא משרה (כמפורט בסעיף ההגדרות), למעט מי שמתקיימים לגביו כל אלה:
 - א. הוא אינו ממלא אחד מהתפקידים המנויים בסעיפים (ב)-(ה) להגדרת נושא משרה.
 - ב. הדירקטוריון קבע לגביו כי אין לו השפעה על פרופיל הסיכונים של הגוף המוסדי או של כספי החוסכים באמצעותו וכי תפקידו אינו כולל פיקוח או בקרה על מי שיש לו השפעה על פרופיל הסיכונים כאמור.
 - (2). מי שאינו נושא משרה, ומתקיים לגביו אחד מאלה:
 - א. סך התגמול שקיבל בגין כל אחת מהשנתיים שחלפו, עולה על 400 אלפי ש"ח.
 - ב. הוא עוסק בניהול השקעות של החברה ושל כספי חוסכים באמצעותו.
 - ב. מי שנכלל בקבוצה של עובדים, הכפופה לאותם הסדרי תגמול לפי מדיניות התגמול של החברה, ואשר הרכיב המשתנה בתגמולם (במידה וקיים) עשוי, במצטבר, לחשוף את החברה או את כספי חוסכים באמצעותה לסיכון מהותי, אף אם אינו נכלל בפסקה (א). על אף האמור, בהגדרה של "בעל תפקיד מרכזי" לא ייכלל מי שאינו נושא משרה בו, ומתקיים לגביו לפחות אחד מאלה:
 - (1) הרכיב הקבוע בתגמולו אינו עולה על 0.5 מיליון ש"ח לשנה ותנאי ההעסקה שלו אינם כוללים רכיב משתנה, למעט רכיב משתנה הניתן למרבית עובדי הקופה;
 - (2) על פי תנאי העסקתו, הרכיב המשתנה בתגמולו אינו עולה על שישית (1/6) מהרכיב הקבוע לשנה ותגמולו הכולל בכל אחת מהשנתיים שחלפו לא עלה על 0.5 מיליון ש"ח לשנה.
- 2.2. "תגמול" – תנאי כהונה או העסקה, לרבות מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי, מענק פרישה או תנאי פרישה אחרים, תשלומי מעביד לזכויות

- סוציאליות, וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור.
- 2.3. **"מנגנון תגמול"** – היישום בפועל של מדיניות התגמול לעניין קביעת התגמול, לרבות הקריטריונים הכמותיים והאיכותיים לתגמול, אופן חישובם ומדידתם.
- 2.4. **"רכיב קבוע"** – רכיב בתגמול שמתקיימים בו כל אלה:
- הענקתו אינה מותנית בביצועים;
 - הוא נקבע מראש בהסכם התגמול או בתנאי ההעסקה;
 - סכומו הכספי קבוע;
 - הוא אינו תשלום מבוסס מניות.
- 2.5. **"רכיב משתנה"** – רכיב בתגמול שאינו רכיב קבוע.
- 2.6. **"דירקטור חיצוני"** – לרבות דירקטור בלתי תלוי
- 2.7. **"נושא משרה"** – כל אחד מאלה:
- נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, למעט דירקטור חיצוני ודירקטור בלתי תלוי.
 - חבר ועדת השקעות למעט דירקטור חיצוני, דירקטור בלתי תלוי, נציג חיצוני ונציג בלתי תלוי;
 - מבקר פנימי, מנהל כספים ראשי, אקטואר ממונה, מנהל סיכונים ראשי, מנהל טכנולוגיות מידע, יועץ משפטי ראשי, חשבונאי ראשי, מנהל השקעות ראשי, ראש אגף האחראי למוצרי ביטוח, לקרנות פנסיה או לקופות גמל
 - כל ממלא תפקיד כאמור בפסקאות א)-(ג) גם אם תוארו שונה
 - ממלא תפקיד אחר בגוף המוסדי, שהוא בעל היתר להחזקת אמצעי שליטה בגוף המוסדי, או שהוא קרובו של בעל היתר כאמור.
- 2.8. **"החברה"** – החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
- 2.9. **"הקופה"** – קרן הפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ ו/או קופת התגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ.
- 2.10. **"הסוכנות"** – הסוכנות היהודית לא"י וההסתדרות הציונית העולמית
- 2.11. **"תקנות/ תקנון ההתאגדות"** – תקנות/תקנון ההתאגדות של החברה לניהול קופת הגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ לרבות תקנות ההתאגדות בנוסחם היום או בהתאם לנוסח כפי שיאושר בעתיד על ידי הממונה.

3. תפקידי הדירקטוריון

- 3.1. הדירקטוריון קבע כי ועדת הביקורת תכהן כוועדת תגמול שתפקידה להמליץ לו על מדיניות תגמול (להלן: **"ועדת תגמול"**).
- 3.2. דירקטוריון החברה ידון ויחליט האם לאשר את מדיניות התגמול של החברה לאחר שדן בהמלצות ועדת התגמול שהובאו לפניו ובכלל זה:
- 3.2.1. עקרונות תנאי התגמול ובכללם תנאי פרישה, של בעלי תפקיד מרכזי שמתקיימים בינם לבין החברה יחסי עובד מעביד, ובכללם עובדים מושאלים מהסוכנות ועקרונות תנאי התגמול של עובדים אחרים.
- 3.3. תנאי התגמול ובכללם תנאי פרישה של נושאי משרה שמתקיימים בינם ובין החברה יחסי עובד מעביד/דירקטוריון החברה יבחן, אחת לשנה, את מדיניות התגמול, ואת המלצת ועדת התגמול לגבי עדכונה.

3.4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.3 לעיל, מדיניות תגמול לתקופה העולה על שלוש שנים טעונה אישור הדירקטוריון, לכל הפחות אחת לשלוש שנים.

4. תפקידי ועדת תגמול

- 4.1. ועדת התגמול תדון ותמליץ לדירקטוריון על מדיניות תגמול ובכלל זה:
 - 4.1.1. עקרונות תנאי התגמול ובכללם תנאי פרישה, של בעלי תפקיד מרכזי ועקרונות תנאי התגמול של עובדים אחרים.
 - 4.1.2. תנאי התגמול ובכללם תנאי פרישה של נושאי משרה.
- 4.2. לפחות אחת לשנה, תדון ועדת תגמול בצורך להתאים את מדיניות התגמול ככל שחל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים, ותמליץ לדירקטוריון על עדכון מדיניות התגמול, ככל שנדרש לדעתה.
- 4.3. לפחות אחת לשלוש שנים, תדון ועדת תגמול ותמליץ לדירקטוריון על המשך תוקפה של מדיניות תגמול, שנקבעה לתקופה העולה על שלוש שנים, לצורך אישורה.
- 4.4. לצורך גיבוש המלצה בדבר מדיניות תגמול כאמור, תעריך ועדת תגמול את השפעתם של תרחישים שונים על התגמול הצפוי, המשליכים על פעילות הגוף המוסדי ועל כספי חוסכים באמצעותו.
- 4.5. ועדת תגמול תקיים התייעצויות עם ועדת ההשקעות בכל הנוגע למתן מענק למי שעוסק בניהול כספי חוסכים באמצעות החברה.
- 4.6. אישור התקשרות של החברה עם נושא משרה בה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, טעונה אישור ועדת תגמול ולאחריה אישור הדירקטוריון, ולגבי דירקטור גם אישור האסיפה הכללית בהתאם לסעיף 273 לחוק החברות. אישור ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו בהתאם למדיניות התגמול.

5. שיקולים

- מדיניות תגמול נקבעה בהתחשב, בין היתר, בשיקולים הבאים, ככל שרלוונטיים:
- 5.1. קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח וכן בהתחשב בניהול הסיכונים שלה.
 - 5.2. מניעת יצירתם של תמריצים לנטילת סיכונים חריגים או מעבר לתיאבון הסיכון, בהתייחס לחברה עצמה ובהתייחס לכספי חוסכים באמצעותה.
 - 5.3. הבטחת התאמתם של תמריצים לניהול מושכל של כספי חוסכים באמצעות הקופות, בהתייחס לתשואה וסיכון בטווח ארוך.
 - 5.4. מצבה הפיננסי של הקופה, לרבות, נזילות ועמידה בהתחייבויותיה.
 - 5.5. היקף נכסי החברה ונכסי חסכון המנוהלים על ידה, וכן אופי ומורכבות פעילותה.
 - 5.6. היבטים כלל ארגוניים, כגון פערי תגמול רצויים בין דרגים שונים.
 - 5.7. אסדרות צפויות, שעשויות להיות להן השלכות מהותיות על מדיניות התגמול, שפורסמה טיוטה שלהן, לרבות תזכירי חוק, וכן עמדות הממונה על שוק ההון, הרלוונטיות לתגמול בעלי תפקידים בגופים מוסדיים.

6. תגמול לבעלי תפקיד מרכזי

6.1. עקרונות תגמול לנושאי משרה:

- א. יו"ר הדירקטוריון זכאי לתגמול חודשי קבוע בהתאם להסכם. תגמול יו"ר דירקטוריון ייקבע בהתחשב בתגמול דירקטור בגוף המוסדי, בהיקף המשרה שלו ובהתייחס לשיקולים המפורטים בסעיף 5 לעיל.

- ב. דירקטורים רגילים כהגדרתם בתקנון ההתאגדות, לרבות עמיתי הקופה, שאינם מקבלים שכר מהסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית וקרן היסוד המגבית העולמית, יוכלו לקבל תגמול בגין חברותם בדירקטוריון, בהתאם להחלטת בעלי המניות כמפורט בנספח א'. התגמול בהתאם לסעיף זה יחול על דירקטורים שמונו לראשונה החל מיום 29 בנובמבר 2017. הסעיף יחול גם על דירקטורים מכהנים אך ורק החל ממועד אישור עדכון מדיניות התגמול בדירקטוריון החברה. דירקטורים חיצוניים (למעט יו"ר הדירקטוריון) וחברי ועדת השקעות- מקבלים גמול על פעילותם בהתאם לקבוע בהסדר התחיקתי ולפי תעריפים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), (תש"ס – 2000), כפי שיתעדכן מעת לעת. כמו כן יהיו הדירקטורים האמורים זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. הדירקטורים אינם זכאים למענק בגין פעילותם. החברה יכול ותישא בהוצאות נוספות בגין דירקטורים וחברי ועדות השקעה המכהנים בחברה כגון בגין השתלמויות וכו'.
- ג. מבקר הפנים, יועץ משפטי, אקטואר ומנהל אבטחת המידע מועסקים במיקור חוץ ומקבלים תשלום חודשי קבוע, בהתאם לתנאים שאושרו בדירקטוריון החברה.
- ד. כל התגמולים לבעל תפקיד מרכזי (למעט דירקטור שאינו עובד החברה וחברי ועדת השקעות שאינם עובדי החברה), ישולמו באופן ישיר לבעל התפקיד המרכזי ולא לגורם אחר לרבות חברה בשליטתו של בעל התפקיד המרכזי.
- ה. תנאי העסקה של נושאי משרה חדשים בחברה ו/או שינויים בתנאי העסקה של נושאי משרה קיימים בחברה, יובאו לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון ויהיו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
- ו. שיפוי וביטוח לנושאי משרה – החברה תהיה רשאית להעניק כתבי שיפוי ולתת פטור בנוסח שיוחלט על ידה, וביחס לנושאי משרה – בנוסח שאושר ו/או יאושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. בלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לרכוש ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

6.2 תגמול למנכ"ל

- א. שכר חודשי קבוע ותנאים נלווים בהתאם לחוזה העסקה.
מתן מענק/ מענק – מענק יכול שיינתן בדיעבד. מענק, אם יחולק, יחולק בדיעבד וייקבע בהתאם לעמידה באסטרטגיה של החברה וביעדיה.

6.3 תגמול למנהל ההשקעות –

- א. שכר חודשי קבוע ותנאים נלווים ע"פ הסכם העסקה.
ב. מתן מענק – מענק יכול שיינתן בדיעבד. מענקמיתה ויחולק, המענק ייקבע עפ"י פרמטרים אישיים הכוללים הערכת תרומתו האיכותית של העובד ומאמציו, בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת החברה, וכפונקציה של:

1.1 עד 50% מהמענק השנתי יימדד על בסיס ביצועי סיכון (מדד שארפ) תשואה. יבוצע שקלול משותף של רמת הסיכון וביצוע התשואה במהלך שלוש השנים האחרונות. התשואה המשוקללת תימדד מול מדדי ייחוס רלוונטיים, אשר עליהם תחליט ועדת ההשקעות ואשר תתעדכן מדי כל שנה מראש.

1.2 עד 50% מהמענק ייקבע בהתאם לתרומתו של העובד לחברה, שביעות רצון המנכ"ל וועדת ההשקעות מתפקודו של מנהל ההשקעות, ציות להוראות הדין ונוהלי החברה, תיקון ליקויים שעלו בדוחות ביקורת, ועמידת העובד ביעדים שנקבעו על ידי החברה מעת לעת.

ג. חישוב המענק השנתי יבוסס על תקופת מדידה של שלוש שנים לפחות. באשר למנהלי השקעות העובדים פחות משלוש שנים בחברה, תיעשה בהתאם לתקופת עבודתם בחברה ולא פחות משנה.

6.4. תגמול - יתר עובדי החברה) לרבות בעלי תפקיד מרכזי

1. תנאי העסקת העובדים קבועים ומוסדרים בחוזי העסקה.^{1, 2}
2. יש לציין כי המשכורת החודשית צמודה למדד המחירים לצרכן או עפ"י תנאי ההסכם הקיבוצי של הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, לפי העניין. במקרים שהמשכורת צמודה למדד המחירים לצרכן, המשכורת מעודכנת, לכל היותר, אחת לרבעון בהתאם לשינוי בו.
3. לעובדים יינתנו תנאים נלווים הנדרשים בחוק, כגון: הפרשות סוציאליות לביטוח מנהלים או קרן פנסיה או קופת גמל (לרבות בגין רכיב פיצויי הפיטורין), ימי חופשה, ימי מחלה ודמי הבראה.
4. החברה תהא רשאית להעניק לעובדים תנאים נלווים נוספים כגון רכב או תשלום חלף העמדת רכב; הפרשות לקרן השתלמות; השתתפות בהוצאות שונות כגון תקשורת, מדיה ומחשוב; חניה; עיתונים; ביטוחים; לימודים והשתלמויות; וכד'.
5. המשכורת החודשית של כל עובד תיקבע בין השאר בהתייחס לתפקיד אליו העובד מתמנה או בו הוא מכהן, הסמכות והאחריות הכרוכות בתפקיד, וכן בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי, הישגיו והסכמים קודמים עם העובד (ככל שקיימים).
6. הרכיב הקבוע יכלול גם הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים, באשר חלקם מקורם בדרישות חוקי העבודה (רכיבים כגון: חסכון פנסיוני, הפרשות לפיצויים, ימי חופשה, מחלה, הבראה וכיו"ב), חלקם נובעים מנוהג מקובל בשוק העבודה (כמו חסכון בקרן השתלמות, ביטוח לאובדן כושר עבודה וכיוצ"ב), וחלקם נועדו להשלים את השכר החודשי ולהשיב לעובד הוצאות הנגרמות לו לצורך מילוי תפקידו (כגון אש"ל, טלפון נייד וכו'). ההפרשות הסוציאליות והתנאים הנלווים מוענקים לעובדים בהתאם לדין ועל פי נהלי החברה בעניינים אלו. חלק מהתנאים הנלווים עשויים להיות מגולמים על ידי החברה לצרכי מס.
7. תנאים נלווים עשויים לכלול את התנאים הבאים: חופשה שנתית, ימי מחלה ודמי הבראה – כמקובל לגבי עובדים בחברה בוותק ובדרג דומה, רכב (בעין או בשווי) והחזר הוצאות רכב, החזקת טלפון סלולרי, עיתונות מקצועית ויומית, דמי חבר לאגודות מקצועיות, השתתפות בהשתלמויות וכנסים מקצועיים, פעילויות רווחה לעובדי החברה, החזר הוצאות, ביטוחים מקצועיים, והכל בהתאם לנהלי החברה ולהסכמים האישיים.
7. עדכון רכיב השכר הקבוע - שכר החודשי של העובדים עשוי להתעדכן מעת לעת. עדכון השכר יכול שיבוצע אחת לשנתיים לאחר בחינת השיקולים המופיעים בסעיף 5 למדיניות ע"י מנכ"ל החברה. עדכון השכר יאושר ע"י יו"ר הדירקטוריון ויבוצע בכפוף למסגרת תקציב השכר שאושרה. עדכון השכר יהיה לכל היותר בשיעור של 5% ריאלי משכרו של העובד לשנה ויביא בחשבון את השיקולים הבאים:

7.1 השכלה של נושא המשרה/עובד ומידת הרלוונטיות שלה לתפקיד אותו הוא ממלא.

7.2 ניסיונו המקצועי, מומחיותו וכישוריו.

7.3 תחומי אחריות והסיכונים הגלומים בתפקיד אותו הוא ממלא

7.4 הסכמי שכר קודמים של נושא המשרה ושאר העובדים.

7.5 היבטים ארגוניים הקשורים בתגמול העובדים ותנאי שכר הנהוגים בחברה.

1 בחברה מועסקים כיום 12 עובדים כאשר שלושה מתוכם עובדים בחלקיות משרה.

2 חלק מהעובדים בחברה מועסקים על פי הסכם קיבוצי של עובדי הסוכנות היהודית. אין באמור במדיניות זו כדי

7.6 הערכת תרומתו האיכותית של העובד ומאמציו, בהתאם לשיקול דעתו של מנכ"ל החברה, היקפה, הנכסים המנוהלים ע"י החברה.

8. מענק/ מענק, אם יחולק, ייקבע עפ"י פרמטרים אישיים יביא בחשבון את הפרמטרים הבאים :

8.1 הערכת תרומתו האיכותית של העובד ומאמציו, בהתאם לשיקול דעתו של מנכ"ל החברה, היקפה, הנכסים המנוהלים ע"י החברה.

8.2 היבטים ארגוניים הקשורים בתגמול העובדים והפערים הרצויים ביניהם.

8.3 עמידתו של העובד בלוחות זמנים ויעדים שהוצבו לו ולמחלקתו.

8.4 תרומתו של העובד לחברה, ציות להוראות הדין, תיקון ליקויים שעלו בדוחות ביקורת, וכן יוזמה, חדשנות, לויאליות לארגון, עבודת צוות וכיוצ"ב.

9. מענק/ מענק יכול שיבוצע לאחר בחינת השיקולים המופיעים בסעיף 6.4.8 ע"י מנכ"ל החברה . חלוקת המענק תאושר ע"י יו"ר הדירקטוריון ותבוצע בכפוף למסגרת תקציב השכר שאושרה. הסעיף לא יחול על מתן מענק למנהל ההשקעות.

10. מענק שיחולק, יבוצע אך ורק על דרך של תשלום מענק שנתי אשר ייגזר משכרו של העובד ובכל מקרה המענק השנתי לא יעלה על משכורת חודשית של העובד.

11. כל תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, במסגרת המענק השנתי לא ייחשב כחלק מהשכר הרגיל לכל דבר ועניין, ולא יהווה בסיס לחישוב ו/או לזכאות ו/או לצבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום חופשה, פיצויי פיטורין, הפרשות לקופות הגמל וכיוצ"ב.

6.5 הסדרי פרישה

א. הודעה מוקדמת – נושא משרה יהיה זכאי, בכפוף לאישור הדירקטוריון ולהמלצת ועדת התגמול, לתקופת הודעה מוקדמת כקבוע בהסכם האישי. תקופת ההודעה המוקדמת לכל נושא משרה תיקבע על ידי הדירקטוריון בהמלצת ועדת התגמול טרם חתימת הסכם העסקה עם נושא המשרה. תקופת ההודעה המוקדמת ביחס למנכ"ל לא תעלה על 6 חודשים, וביחס למנהל ההשקעות לא תעלה על שלושה חודשים. תקופת ההודעה המוקדמת ביחס לשאר עובדי החברה לא תעלה על חודשיים. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש העובד להמשיך ולמלא את תפקידו, אלא אם יחליט הדירקטוריון, בהמלצת ועדת תגמול לשחרר אותו ממחויבות זו, ויהיה זכאי להמשך כל תנאי הכהונה וההעסקה ללא שינוי.

ב. מענק פרישה – מעבר לתשלום פיצויי פיטורין על פי דין, עובד יכול שיהיה זכאי, בכפוף לאישור הדירקטוריון ולהמלצת ועדת תגמול, למענק הסתגלות חד פעמי. המענק למנכ"ל ולמנהל ההשקעות יכול שיהיה בגובה של עד 100% פיצויי פיטורין נוספים . המענק לעובדים אחרים יכול שיהיה בגובה של עד 50% פיצויי פיטורין נוספים. במסגרת השיקולים שישקלו ועדת התגמול והדירקטוריון באשר להענקת מענק הפרישה, כאמור לעיל, יילקחו בחשבון, בין היתר, נסיבות הפרישה, תקופת הכהונה, ביצועי החברה בתקופת הכהונה ותורמתו של העובד להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה וכן המלצת מנכ"ל החברה.

6.6 הפחתה או ביטול של רכיב משתנה (מתן מענק)

בהתקיים התנאים הבאים הרכיב המשתנה שנקבע לבעל תפקיד מרכזי יופחת, יבוטל או לא ישולם :

1. לצורך שמירה על יציבות החברה ועל איתנות הונה העצמי ;
2. אי עמידה של החברה ביעדיה בכלל או לגבי כספי חוסכים באמצעותה בפרט ;
3. ביצועים שליליים של החברה ושל כספי חסכון המנוהלים באמצעותה.

6.7 השבה של רכיב משתנה

1. תנאים להשבת רכיב משתנה שקיבל בעל תפקיד מרכזי :
(א) שולמו לבעל תפקיד מרכזי סכומים, על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה או של קופת גמל שבניהולה ;

(ב) שולמו לבעל תפקיד מרכזי סכומים, בהתחשב ברמת סיכון שהתברר כי לא שיקפה באופן מהותי את החשיפה בפועל של החברה או של כספי חוסכים באמצעותה ;

(ג) קביעה של ועדת תגמול כי בעל תפקיד מרכזי היה שותף להתנהגות שגרמה נזק חריג לחברה או לחוסכים באמצעותו, לרבות : הונאה או פעילות לא חוקית אחרת, הפרת חובת אמונים, הפרה מכוונת או התעלמות ברשלנות חמורה ממדיניות החברה, כלליו ונהליו. לעניין זה, "נזק חריג" – ובכלל זה, הוצאה כספית משמעותית בשל קנסות או עיצומים שהוטלו על החברה על ידי רשויות מוסמכות על פי דין, או על פי פסק דין, פסק בורר, הסדר פשרה וכדומה.

2. ועדת תגמול תקבע אם התקיימו נסיבות להשבה לפי סעיף קטן (ב) ואת סכום ההשבה ; סכום ההשבה ייקבע בשים לב, בין היתר, לאחריות בעל התפקיד, סמכויותיו, ומידת מעורבותו

3. לגבי בעל תפקיד מרכזי, למעט מנהלו הכללי של החברה, שוועדת התגמול קבעה שלא הייתה לו השפעה מהותית על הנסיבות המפורטות בפסקאות ב(1) ו-ב(2) לעיל, ניתן לקזז את הסכומים כאמור מסכום רכיבים משתנים שטרם שולמו לבעל התפקיד, אם קיימים

4. סכומים ששולמו לבעל תפקיד מרכזי יהיו ברי השבה למשך תקופה של חמש שנים ממועד הענקת הרכיב המשתנה, לרבות לגבי רכיבים נדחים (להלן : "תקופת ההשבה"). ואולם, תקופת ההשבה לגבי רכיב משתנה ששולם לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, תוארך בשנתיים נוספות, אם במהלך תקופת ההשבה קבעה ועדת תגמול כי התקיימו נסיבות המחייבות השבה, כמפורט להלן :

(א) החברה פתחה בהליך בירור פנימי לגבי כשל מהותי ;

- (ב) אם נודע לחברה שרשות מוסמכת, לרבות רשות מוסמכת מחוץ לישראל, פתחה בהליך בירור מנהלי או חקירה פלילית כנגד החברה או נושאי משרה בה.

5. החברה תדווח לממונה, על התקיימות נסיבות להשבה לפי סעיף קטן (ב) לעיל בתוך 30 ימי עסקים ממועד הקביעה. לדיווח יצורף פרוטוקול ועדת תגמול.

6. החברה תדווח לממונה בתום כל שנה קלנדארית על אמצעים שננקטו על ידו להשבת סכומים ועל סכומים שהושבו, ככל שננקטו או הושבו, לפי העניין. חברה שלא התקיימו לגבי בעלי תפקיד מרכזי בה נסיבות להשבה אינו חייב בדיווח כאמור.

7. על אף האמור לעיל, כאשר סך התגמול המשתנה שהוענק לבעל תפקיד מרכזי בגין שנה קלנדארית אינו עולה על 1/6 מהרכיב הקבוע באותה שנה, אין חובה להפעיל על הרכיב המשתנה בגין אותה שנה את מנגנון ההשבה.

6.8 דחיית רכיב משתנה

ככל שהרכיב המשתנה אינו עומד בחריגים הפוטרים אותו מחובת הדחיה על החברה לפעול לעניין הרכיב המשתנה שניתן לבעל התפקיד המרכזי כמפורט להלן:

1. לפחות 50% מהרכיב המשתנה לבעל תפקיד מרכזי בגין שנה קלנדארית יידחה;
2. החלק הנדחה מהרכיב המשתנה יתפרש בשיטת הקו הישר על פני תקופה שלא תפחת משלוש שנים;
3. שיעור הרכיב שנדחה יעלה ככל שבעל התפקיד המרכזי בכיר יותר או השפעתו על פרופיל הסיכון של החברה או כספי החיסכון המנוהל באמצעותה גבוה יותר או שהרכיב המשתנה עצמו גבוה יותר;
4. למען הסר ספק, סיום העסקה אינו מביא לתשלום מוקדם של רכיב משתנה שנדחה מועד תשלומו.

התנאים המצטברים לפטור מדחיית רכיב משתנה:

1. סך התגמול בגין שנה מסוימת אינו עולה על שני מיליון וחצי שקלים חדשים לשנה וחלק יחסי מסכום זה בשל חלק משנה, בניכוי הוצאה בשל הענקת מניות או זכות לקבלת מניות, ובניכוי עודף עלות שכר.
 2. סך הרכיב המשתנה אינו עולה על 40% מהרכיב הקבוע באותה שנה.
7. פיקוח ובקרה

- 7.1. ועדת תגמול תבחן את יישומה של מדיניות התגמול, ובכלל זה:
 - 7.1.1. תבחן, לפחות אחת לשנה את עמידת מנגנון התגמול והתגמול בפועל במדיניות הדירקטוריון ובדרישות הרגולציה.
 - 7.1.2. תעריך את אפקטיביות מדיניות התגמול ואת השפעתה ובכלל זה, השפעת מנגנון התגמול על פרופיל הסיכון של הקופה ושל כספי חוסכים באמצעותו, על התנהלות עובדי הקופה מטעמה, ועל התאמת מנגנון התגמול ליעדי הקופה ולרמת הסיכון שהתאגיד מעוניין ומסוגל לקחת על עצמו ושל כספי חוסכים באמצעותה.
 - 7.1.3. אחת לשנה, וטרם הדיון בצורך להתאים את מדיניות התגמול, המנכ"ל יגיש לוועדת התגמול את הדיווחים כדלהלן:

- 7.1.3.1. דיווח אודות אופן יישום מדיניות התגמול, פירוט העלאות שכר, אם היו, ופירוט מענקים שניתנו, אם ניתנו.
- 7.1.3.2. דיווח על חריגות, אם היו, ממדיניות התגמול שנקבעה.
- 7.1.3.3. דיווח המנכ"ל יתייחס לפרטים אותם צריכה ועדת התגמול להעריך לפי הוראות סעיף 7.1.2.

- 7.1.4. הוועדה תדווח לדירקטוריון על עמידה במדיניות התגמול שאושרה ועל חריגות/תיקונים נדרשים במידת הצורך.

7.2. מנכ"ל החברה יודא כי מנגנון התגמול הקיים בחברה עקבי עם המדיניות ויודא שהסכמי התגמול הקיימים והתגמול בפועל עקביים עם מדיניות התגמול, מנגנון התגמול ונהלי החברה, ואינם חשופים למניפולציות. מנכ"ל החברה ידווח על כך לוועדת התגמול.

8. תיעוד

החברה תשמור תיעוד של תהליך אישור מדיניות תגמול, של מנגנון התגמול על כל מרכיביו, של תנאי התגמול והסכמי התגמול של נושאי משרה ובעלי תפקיד מרכזי, של תוצאות מדדי

סיכון וביצוע (במידה ורלוונטי) של החלטות בדבר תשלום רכיב משתנה בתגמול ושל דוחות ביקורת בנושא.

9. פרסום מדיניות התגמול

- 9.1. החברה תפרסם את עיקרי מדיניות התגמול שלה אחת לשנה, לא יאוחר ממועד פרסום הדוח הכספי השנתי (להלן – "הצהרת מדיניות תגמול"), באמצעות אתר האינטרנט שלה ובמסגרת פרק תיאור עסקי התאגיד בדוח השנתי שלה. אם חל שינוי במדיניות בין מועדי הפרסום, יש לפרט את מהות השינוי.
- 9.2. פרסום באמצעות אתר האינטרנט של הקופה יכלול ארבע הצהרות מדיניות תגמול אחרונות.

נספח א'

טבלת תגמול של דירקטורים רגילים כהגדרתם בתקנון ההתאגדות, לרבות עמיתי הקופה, שאינם מקבלים שכר מהסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית וקרן היסוד המגבית העולמית

<u>תגמול חודשי בש"ח</u>	<u>תפקיד</u>	
<u>8,000</u>	<u>דירקטור וחבר ב-2 ועדות לפחות</u>	<u>1</u>
<u>6,000</u>	<u>דירקטור וחבר בוועדה</u>	<u>2</u>
<u>4,000</u>	<u>דירקטור שאינו חבר בוועדה</u>	<u>3</u>